CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL

N° : 505-17-016235-261

COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)

LOUIS-PHILIPPE DAVID
Demandeur

c.

ÉLISE MARIE AYOUB
-et-
Me MARIE-JOSÉE AYOUB
Défenderesses

RELEVÉ DES POINTS DE DIVERGENCE

(art. 152 C.p.c.)

1. Le 29 octobre 2026, le demandeur a notifié aux défenderesses, à chacune séparément, sa proposition de protocole de l'instance.

2. Le même jour, les avocats de la défenderesse Me Marie-Josée Ayoub ont soumis aux autres parties un projet de protocole distinct, auquel la défenderesse Élise Marie Ayoub a adhéré. Le 30 octobre, ils ont transmis une version modifiée de ce projet, signée par eux et par la défenderesse Élise Marie Ayoub. Elle reprend la nature du litige proposée par le demandeur et ajoute une question en litige. Cette version est désignée ci-après comme « le projet des défenderesses ».

3. Le demandeur dépose une proposition révisée, notifiée avec le présent relevé. Elle reprend les rubriques 22 et 37 du projet des défenderesses et reformule la rubrique 4 de manière à y intégrer chacune de leurs questions. Le présent relevé remplace celui que le demandeur a notifié le 30 octobre 2026 à 8 h 57. Il indique les points communs, puis les points de divergence.

A. Points communs

Rubrique	Position commune
2 — Nature du litige	« Action en dommages-intérêts : abus de procédure, diffamation et atteinte à la réputation et à la dignité »
22 — Interrogatoire préalable du demandeur par la défense	Aucun
37 — Communication de la preuve par la défense	Le 17 décembre 2026, sous réserve, pour le demandeur, des compléments rendus nécessaires par la demande modifiée

B. Points de divergence

Rubrique	Proposition révisée du demandeur	Projet des défenderesses
4 — Questions en litige	Huit questions (rubrique 4 de la proposition révisée), qui intègrent les cinq questions du projet des défenderesses	Cinq questions : si les défenderesses ont diffamé le demandeur ; si elles ont commis des fautes « dans le cadre du déroulement du dossier matrimonial » opposant le demandeur et la codéfenderesse Élise Marie Ayoub ; les dommages réclamés ; le lien entre ces dommages et les faits, gestes, actes ou omissions des défenderesses ; la prescription
6-7 — Inscription	Prolongation sollicitée au 3 août 2027 (art. 173 al. 2)	Inscription avant le 17 mars 2027, sans prolongation
8 — Règlement à l'amiable	Envisageable	Exclue
18 — Modification (art. 206)	Par le demandeur, le 1er février 2027	Non prévue
21 — Interrogatoires écrits	Les deux défenderesses, le 3 mai 2027	Les deux défenderesses, le 4 février 2027
28 — Expertise commune	« Le litige est documentaire : il porte sur le contenu d'actes de procédure, de déclarations assermentées et de communications écrites, tous datés. »	Non indiqué
32-33 — Défense	Défense écrite le 1er avril 2027, autorisation demandée (motifs à la rubrique 33)	Exposé sommaire, le 18 décembre 2026
36 — Preuve du demandeur	6 novembre 2026	19 novembre 2026

4. Quant à la rubrique 4, la proposition révisée fait de la qualification des chefs de la demande l'objet de questions à trancher (questions 3 et 4) et rattache la prescription au régime applicable à chacun d'eux (question 7). Elle ne limite pas la question des fautes à un seul dossier : la dénonciation du 21 juillet 2023 (pièce P-40) a été déposée dans un dossier du district de Montréal.

5. Les autres rubriques ne présentent pas de divergence de fond.

6. Le demandeur demeure disposé à convenir des modalités sur lesquelles les parties peuvent s'entendre.

Saint-Lambert, le 30 octobre 2026

LOUIS-PHILIPPE DAVID
Demandeur agissant en son propre nom
louisphilippe.david@gmail.com